

DOCUMENT DATE: 31.03.2025

PO INVOICE

1640117373

9900015099

المكتب العمومي للتوثيق

للأستاذ عبد القادر سعدي

رقم الفهرس: 2024/389

التاريخ: 2024/06/12

AMOUNT: 5 250 000 DZD

VAT: 0%

تعديل عقد الإيجار التجاري

أمام الأستاذ/ عبد القادر سعدي، الموثق بالمكتب العمومي للتوثيق الكائن بحي سعيد
حمدين (574/195) مسكن عمارة (01) رقم (02) بلدية بنر مراد راييس ولاية الجزائر.-----

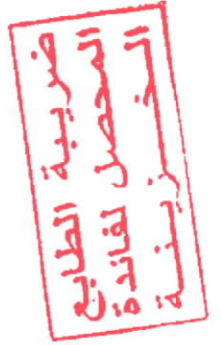
حضر(ت)

01- السيدة: منزيب زعموم فزيحة بنت زوبير، المولودة بتاريخ السادس عشر جانفي سنة
الف وتسعمائة و ثلاثة وأربعين (1943/01/16) بالحرش ولاية الجزائر، حسب شهادة
ميلادها رقم 00041، من جنسية جزائرية، دون عمل، الساكنة بـ: 39 شارع بروفنس
الصغيرة حيدرة ولاية الجزائر، الحاملة لبطاقة التعريف البيومترية رقم (107609121) ورقم
تعريفه الوطني (119430572000410007) الصادرة بتاريخ الثامن والعشرين جانفي سنة
الفين و ثمانية عشر (2018/01/28) عن بلدية حيدرة ولاية الجزائر، بصفتها مالكة لحق
الانتفاع.

الطرف الأول بصفته مؤجرا

2- شركة ذات أسهم المسماة ش.ذ.أ "روش ألجيري" رأسمالها: مليون دينار
جزائري (1.000.000 دج)، مقرها الاجتماعي: 39 طريق بوسماحة خالد أحمد بلدية حيدرة
ولاية الجزائر -الجزائر، مقيدة بالسجل التجاري لولاية الجزائر (C.N.R.C)، بتاريخ
(2023/01/19) تحت رقم (10 ب 16/00-0986696)، رقمها الجبائي (NIF):
001016098669671 المنشأة بموجب عقد تأسيسي محرر لدى الأستاذ مخلوفي مصطفى
موثق بتيبازة ولاية تيبازة -الجزائر، بتاريخ (03 و 2010/11/29) فهرس رقم 2010/987
والمسجل بمكتب التسجيل لتيبازة ولاية تيبازة -الجزائر، بتاريخ (2010/12/08) وصل رقم
24002 بحقوق قدرها 5.000 دج التي طرأ على قانونها الأساسي عدة تعديلات آخرها تعديل
تلقاه الأستاذ/ رفيق تومي، موثق بالحمامات، بتاريخ (2023/02/21) فهرس
رقم: (2023/82) المتضمن توسيع نشاط الشركة وإنتخاب السيد / TCHOUMI
MATURIN ، و هي ممثلة من قبل:

السيد/ قداوي خليل عبد الرحمان، المولود بتاريخ العاشر جوان سنة ألف وتسعمائة
وسبعة و سبعين (1977/06/10) بالشلف ولاية الشلف -الجزائر، حسب شهادة ميلاده رقم
(01556)، من جنسية جزائرية، الساكن حسب تصريحه بـ (14) شارع القمم (F) بلدية حيدرة
ولاية الجزائر، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية رقم (105965693) رقم التعريف
الوطني (109770029015560002) الصادرة بتاريخ الثاني عشر سبتمبر سنة ألفين و سبعة
عشر (2017/09/12) عن وزارة الشؤون الخارجية جينيف سويسرا، بصفته المدير العام
للشركة المذكورة أعلاه.



1

الطرف الثاني بصفته مستأجرا

وطلب الطرفان الماثلان أمامنا تعديل عقد الإيجار التجاري المحلل أدناه كما يلي: _____
وقبل الشروع في موضوع هذا العقد تم استعراض ما يلي: _____

العرض

بموجب عقد إيجار تجاري تلقاه مكتبنا نحن الموثق الموقع أدناه ، بتاريخ الواحد والعشرين سبتمبر سنة ألفين و إثنتين و عشرين (2022/09/21) فهرس رقم (2022/515) والمسجل بمفتشية التسجيل والطابع لسعيد حمدين الجزائر غرب ، بتاريخ (2023/01/26) وصل رقم (12301557) بحقوق قدرها: (1.368.000 دج) أجر الطرف الأول العقار بلواحقه المعينة أسفله، إلى الطرف الثاني لغرض تجاري أي لاستعماله كمقر إجتماعي للشركة و لمدة ثلاثة (03) سنوات (36 شهرا) قابلة للتجديد بدأ سريان مفعولها من تاريخ الفاتح سبتمبر سنة ألفين و إثنتين وعشرين (2022/09/01) وبمقابل إيجار قدره مليون و تسعمائة ألف دينار جزائري (1.900.000 دج) شهريا و يكون دفع بدل الإيجار بالكيفية التالية: _____

أولا: بالنسبة لبدل الإيجار الخاص بالسنة الإيجارية الأولى (الفترة الممتدة من 2022/09/01 إلى غاية 2023/08/31) المقدّر بـ: إثنتين و عشرين مليون و ثمانمائة ألف دينار جزائري (22.800.000 دج) إتفق الطرفان على أن يدفع بدل الإيجار الخاص بالسداسي الأول للسنة الإيجارية الأولى إلى الطرف المؤجر القابل بذلك أو من ينوبه قانونا يوم (2022/09/21) على أن يدفع بدل الإيجار الخاص بالسداسي الثاني مع بدايته. _____

ثانيا: بالنسبة لبدل الإيجار الخاص بالسنة الإيجارية الثانية (الفترة الممتدة من 2023/09/01 إلى غاية 2024/08/31) المقدّر بـ: إثنتين و عشرين مليون و ثمانمائة ألف دينار جزائري (22.800.000 دج) إتفق الطرفان على أن يدفع بدل الإيجار الخاص بالسداسي الأول للسنة الإيجارية الثانية إلى الطرف المؤجر القابل بذلك أو من ينوبه قانونا يوم (2023/09/01) على أن يدفع بدل الإيجار الخاص بالسداسي الثاني مع بدايته. _____

ثالثا: بالنسبة لبدل الإيجار الخاص بالسنة الإيجارية الثالثة (الفترة الممتدة من 2024/09/01 إلى غاية 2025/08/31) المقدّر بـ: إثنتين و عشرين مليون و ثمانمائة ألف دينار جزائري (22.800.000 دج) إتفق الطرفان على أن يدفع بدل الإيجار الخاص بالسداسي الأول للسنة الإيجارية الثالثة إلى الطرف المؤجر القابل بذلك أو من ينوبه قانونا يوم (2024/09/01) على أن يدفع بدل الإيجار الخاص بالسداسي الثاني مع بدايته. _____

و يكون إثبات دفع الإيجار طوال فترة مدته عن طريق صكوك بنكية ممضية من طرف طرفي العقد خارج معاينة الموثق الموقع أدناه. _____
و تتمثل مواصفات العقار المؤجر في: _____

التعيين

أماكن معدة للاستعمال التجاري كائنة بـ: شارع بلقاسم عماني ، حاليا 39 طريق بوسماحة خالد أحمد 012 رقم 16 حيبرة ولاية الجزائر ، تتكون من: _____
الطابق ما تحت الأرضي: عبارة عن مرآب لركن السيارات. _____
الطابق الأرضي: مفتوح على كل الطوابق و به مرحاضين. _____
الطابق الأول: مفتوح على كل الطوابق و به مرحاضين. _____
الطابق الثاني: مفتوح على كل الطوابق و به مرحاضين. _____
و تقدر مساحة كل طابق بـ: أربعمائة متر مربع (400م²). _____
هذه الأماكن موصولة بجهاز التهوية المركزية، مولد كهربائي و جهاز مضاد للحرائق ومحاطة بساحة بها: _____

- جزء من ساحة كبيرة لركن السيارات (عشرين (20) سيارة) محاطة بجدار. _____
مع بناية تحتوي على أربعة (04) قاعات ، مطبخ، حمام، مرحاضين و تتربع على مساحة تقدر بـ: مائتان متر مربع (200م²) وهي مستغلة من قبل الشركة المذكورة أعلاه مع مستأجرين آخرين. _____

و كما هي موصوفة ومثلما هي موجودة وممتدة ومتواصلة مع جميع ما تحتوي عليه من منافع ومرافق، و إرتفاعات سلبية وإيجابية، من غير أي استثناء ولا تحفظ، وهي معروفة أتم المعرفة من الطرف المستأجر الذي صرح بأنه زارها و عاينها لأجل هذا الغرض و قبل بالحالة التي هي عليها حاليا.

أصل الملكية

تملك الطرف المؤجر هذا العقار بالكيفية التالية:-
- عن طريق عقد هبة حقوق عقارية من طرف السيد: بورقعة لخضر، لفائدة: السيدة: منزيب زعموم فريحة بنت زويبير (حق الإنتفاع) و لفائدة السادة: بورقعة أمحمد، بورقعة قحطان، بورقعة بسطام، بورقعة علي هاني (حق الرقبة) وهذا بموجب عقد محرر لدى مكتبنا نحن الموثق الموقع أدناه ، بتاريخ الثالث عشر جويلية سنة ألفين و عشرين (2020/07/13) فهرس رقم 2020/288 و المسجل بمفتشية التسجيل و الطابع لسعيد حمدين الجزائر غرب، بتاريخ السادس عشر جويلية سنة ألفين و عشرين (2020/07/16) بحقوق مجانية و الشهر بالمحافظة العقارية لبئر مراد راييس، بتاريخ السابع أفريل سنة ألفين و واحد و عشرين (2021/04/07) مجلد 1169 رقم 42.
- عن طريق الإجراء الأولى في السجل العقاري المشهر بمكتب المحافظة العقارية لبئر مراد راييس ولاية الجزائر، بتاريخ (2009/02/01) حجم (01)، تربية (5785) الناشئ عنه الدفتر العقاري مستخرج تحت رقم (2010/5785) المسلم من المحافظة العقارية لبئر مراد راييس، بتاريخ (2016/09/08).

انتهى العرض

موضوع العقد

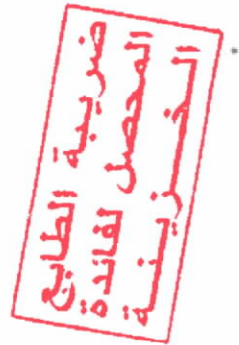
قرر الطرفان المذكوران أعلاه تعديل عقد الإيجار التجاري كمايلي:
1/ خفض في بدل الإيجار الخاص بالسنة الإيجارية الثالثة (الفترة الممتدة من 2024/09/01 إلى غاية 2025/08/31) من مليون و تسعمائة ألف دينار جزائري (1.900.000 دج) شهريا لتصبح مليون و سبعمائة و خمسين ألف دينار جزائري (1.750.000 دج) شهريا أي واحد و عشرين مليون دينار جزائري (21.000.000 دج) للمدة المبينة أعلاه أي من (2024/09/01 إلى 2025/08/31) و هذا بسبب بعض الأشغال و الترميمات التي تقوم بها الشركة المستأجرة في العين المؤجرة.

2/ إضافة خمسة (05) سنوات ايجارية تسري ابتداء من تاريخ الفاتح سبتمبر سنة ألفين و خمسة و عشرين (2025/09/01) إلى غاية الواحد و الثلاثين أوت سنة ألفين و ثلاثين (2030/08/31) و تكون طريقة الدفع بالطريقة التالية:

- بالنسبة للفترة الممتدة من (2025/09/01 إلى غاية 2026/08/31) بدل الإيجار المقدر بـ: مائة و تسعمائة ألف دينار جزائري (1.900.000 دج) أي إثنتين و عشرين و ثمانمائة ألف دينار جزائري (22.800.000 دج) إتفق الطرفان على أن يدفع بدل الإيجار الخاص بالسداسي الأول إلى الطرف المؤجر القابل بذلك أو من ينوبه قانونا يوم (2025/09/01) على أن يدفع بدل الإيجار الخاص بالسداسي الثاني مع بدايته.

- بالنسبة للفترة الممتدة من (2026/09/01 إلى غاية 2027/08/31) بدل الإيجار المقدر بـ: مليون دينار جزائري (2.000.000 دج) أي أربعة و عشرين مليون دينار جزائري (24.000.000 دج) إتفق الطرفان على أن يدفع بدل الإيجار الخاص بالسداسي الأول إلى الطرف المؤجر القابل بذلك أو من ينوبه قانونا يوم (2026/09/01) على أن يدفع بدل الإيجار الخاص بالسداسي الثاني مع بدايته.

- بالنسبة للفترة الممتدة من (2027/09/01 إلى غاية 2028/08/31) بدل الإيجار المقدر بـ: مليون و سبعين ألف دينار جزائري (2.070.000 دج) أي أربعة و عشرين مليون و ثمانمائة و أربعين ألف دينار جزائري (24.840.000 دج) إتفق الطرفان على أن يدفع بدل الإيجار



الخاص بالسداسي الأول إلى الطرف المؤجر القابل بذلك أو من ينوبه قانونا يوم (2027/09/01) على أن يدفع بدل الإيجار الخاص بالسداسي الثاني مع بدايته.

بالنسبة للفترة الممتدة من (2028/09/01 إلى غاية 2029/08/31) بدل الإيجار المقدر بـ: مليونين و مائة و خمسين ألف دينار جزائري (2.150.000 دج) أي خمسة و عشرين مليون وثمانمائة ألف دينار جزائري (25.800.000 دج) إتفق الطرفان على أن يدفع بدل الإيجار الخاص بالسداسي الأول إلى الطرف المؤجر القابل بذلك أو من ينوبه قانونا يوم (2028/09/01) على أن يدفع بدل الإيجار الخاص بالسداسي الثاني مع بدايته.

- بالنسبة للفترة الممتدة من (2029/09/01 إلى غاية 2030/08/31) بدل الإيجار المقدر بـ: مليونين و مائتي ألف دينار جزائري (2.200.000 دج) أي ستة و عشرين مليون وأربعمائة ألف دينار جزائري (26.400.000 دج) إتفق الطرفان على أن يدفع بدل الإيجار الخاص بالسداسي الأول إلى الطرف المؤجر القابل بذلك أو من ينوبه قانونا يوم (2029/09/01) على أن يدفع بدل الإيجار الخاص بالسداسي الثاني مع بدايته.

3/ وإتفق الطرفان أيضا أنه في حالة مغادرة الطرف المستأجر الأماكن المؤجرة يترك العتاد و المعدات المكتبية الموجودة في العين المؤجرة. وبإقاي بنود العقد تظل على حالها.

حقوق التسجيل

تؤدي حقوق التسجيل طبقا للمادة: 208 من قانون التسجيل المعدل والمتمم.

إثباتا لما ذكر

حرر وانعقد بمكتب التوثيق المذكور أعلاه. سنة ألفين وأربعة وعشرين وفي يوم الثاني عشر جوان 2024/06/12. وبعد التلاوة بصم ووقع الطرفان ثم وقع الموثق الشاهد.

